

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2982/2533

ธนาคารสหมาลัยัน
นายชรินทร์ มโยทาร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 7, มาตรา 75, มาตรา 860

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 249

จำเลยให้การว่าหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่มีตราสำคัญของโจทก์ประทับ และผู้ลงลายมือชื่อมอบอำนาจไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์เท่านั้น มิได้ให้การปฏิเสธว่าโจทก์มิใช่นิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย จึงมีผลเท่ากับ จำเลยยอมรับว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศมาเลเซียตามฟ้องจริง โจทก์ไม่จำเป็นต้องนำสืบถึงการเป็นนิติบุคคลของโจทก์ส่วนปัญหาว่าหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่สมบูรณ์เพราะเหตุอื่นและขัดต่อกฎหมายไทยจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

จำเลยให้การว่า ได้ตกลงกับโจทก์ติดดอกเบี๋ยเพียงร้อยละ 14 ต่อปี โจทก์ติดดอกเบี๋ยเกินร้อยละ 14 ต่อปี ตามที่ตกลงไว้ จึงเป็นการไม่ชอบ จำเลยฎีกาว่าควรเสียดอกเบี๋ยหลังจากบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงแล้วในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 7 จึงเป็นเรื่องนอกคำให้การและเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนที่ประเทศ มาเลเซีย นายยับ ก้อง ผู้จัดการสาขาในประเทศไทยได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีนี้ แทนโจทก์จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์เป็นเงิน ๒,๗๐๐.๐๐๐ บาท โดยมีจำเลยที่ ๒ จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๙๑๐ ตำบลหอรุดนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประกันเงินกู้ดังกล่าวในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ติดต่อกับ โจทก์อีก นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๓ เป็นต้นมา โจทก์คิดดอกเบี้ยจำเลยที่ ๑ จากเดิมร้อยละ ๑๔ ต่อปี ตามที่ตกลงกันเป็นร้อยละ ๑๖, ๑๘ และ ๑๙ ต่อปีตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย คิดถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๖ จำเลยทั้งสอง เป็นหนี้โจทก์เป็นเงิน ๓,๐๒๒,๑๔๔.๕๗ บาท โจทก์ทวงถามและบอกกล่าวบังคับ จำนองแล้ว ขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองเป็นเงิน ๓,๐๒๒,๑๔๔.๕๗ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่มีดวงตราของโจทก์ ประทับ ผู้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเป็นเพียงกรรมการและเลขานุการไม่มีอำนาจ กระทำการแทนโจทก์จำเลยที่ ๑ กู้เงินโจทก์เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น ดอกเบี้ยตามฟ้องไม่ถูกต้อง โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในต้นเงินกู้ในอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี ตามที่ตกลงกันไว้เท่านั้น จำเลยผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๒๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๖ เป็นเงินรวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท

จำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้โจทก์ ๒,๐๒๓,๓๓๓.๘๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๓ ถึงวันที่

๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๓และอัตราร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี ในยอดเงินที่ค้างในวันที่ตั้งกล่าว โดยไม่ทบทันจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้โจทก์ จำนวน ๒,๐๒๓,๓๓๓.๘๙ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๒๓จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๓ โดยหักหนี้ให้จำเลยแต่ละครั้งตามจำนวนเงินและกำหนดเวลาที่จำเลยนำเงินเข้าฝากตั้งกล่าวข้างต้น และให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี ในยอดเงินที่ค้างในวันถัดจากวันที่บัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดเป็นต้นไป โดยไม่ทบทันจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ ฎีกามา ๒ ประเด็น คือ ประเด็นแรก นายยับก็องผู้รับมอบอำนาจไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะโจทก์ไม่มีหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลของโจทก์รวมทั้งหลักฐานเป็นหนังสือว่า ผู้ลงชื่อมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่สมบูรณ์และขัดต่อกฎหมายไทย เห็นว่า จำเลยให้การว่าหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่มีตราสำคัญของโจทก์ประทับ และผู้ลงลายมือชื่อมอบอำนาจไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์เท่านั้น มิได้ให้การปฏิเสธว่าโจทก์มิใช่นิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียจึงมีผลเท่ากับจำเลยยอมรับว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศมาเลเซียตามฟ้องจริง โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องนำสืบถึงการเป็นนิติบุคคลของโจทก์ นอกจากนี้โจทก์มีนายยับ ก็อง ผู้จัดการสาขาของโจทก์ในประเทศไทยมาเบิกความว่า ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.๑

นายโมฮาเหม็ด ไทป์ บิน อับดุล ฮามัด และนายที เค็ง จู ผู้ลงนามแทนโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจ มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ โดยมีนายลี ออง ตัก ออน โน ตาริปปลิก ของประเทศมาเลเซียลงนามรับรองด้วยตรงกับข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองของโนตาริปปลิกและหนังสือมอบอำนาจ จำเลยไม่ได้นำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า นายยับ ก็อง ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีนี้ และมีอำนาจฟ้องจำเลย ส่วนปัญหาอื่นเกี่ยวกับประเด็นนี้ จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ประเด็นข้อที่สอง ขอให้ศาลฎีกาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เรื่องดอกเบี้ยจรร้อยละ ๑๔ ต่อปี ในยอดเงินที่ค้างในวันถัดจากวันที่บัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลง เป็นดอกเบี้ยจรร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดยจำเลยที่ ๑ อ้างว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัดเรื่องอัตราดอกเบี้ย กำหนดส่งดอกเบี้ย และนำดอกเบี้ยมาทบต้นได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัด และหักทอนตามบัญชีเดินสะพัดแล้วโจทก์คงคิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ นั้นเห็นว่า ตามคำให้การของจำเลยที่ ๑ ข้อ ๓.๒ มีความว่า จำเลยที่ ๑ ได้ตกลงกับโจทก์คิดดอกเบี้ยเพียงอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี ดังนั้นที่โจทก์คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๔ ต่อปี ตามที่ตกลงไว้ จึงเป็นการไม่ชอบ จำเลยไม่ได้ต่อสู้ไว้ว่า โจทก์คิดดอกเบี้ยได้เพียงร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ ดังนั้นที่จำเลยฎีกาว่าควรเสียดอกเบี้ยหลังจากบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงแล้วในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จึงเป็นเรื่องนอกคำให้การ และเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

ศาลแพ่ง - นายปรีชา เณลิมวาณิชย์

ศาลอุทธรณ์ - นายอุดม มั่งมีดี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------